

1507517-31.2021.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Marcelina Cruz

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/04/2022

... da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

1ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507517-31.2021.8.26.0071 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1507517-31.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2193069/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 13759721 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 3708/21/050 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 3821/21/050 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4, 2193069 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL JORDAN DA SILVA BARBOSA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Érica Marcelina Cruz

Vistos.

Os acusados João Vitor Dias de Sousa Vale, Gabriel Jordan da Silva Barbosa e Lucas Donizete de Souza Andrade, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigo 157, caput, c.c. artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, cc artigo 71, parágrafo único, em concurso material com o artigo 288, caput, cc artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B, caput, c.c. artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90.

Segundo a denúncia, os acusados Lucas, João, Gabriel e a adolescente Andressa, em data incerta, mas até o dia 09 de agosto de 2021, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.

Consta, também, que os acusados Lucas, João e Gabriel, no dia 04 de julho de 2021, às 22h30, na Drogaria São Paulo, situada na Rua Rio Branco, número 24-45, Bairro Estoril, nesta cidade de Bauru-SP, previamente associados e com identidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos produtos cosméticos; contra a vítima Livia de Carvalho Oliveira, um anel de família, e, contra a vítima Juliana Faraboti, sua aliança e o dinheiro do caixa.

Consta, ainda, que os acusados Lucas, João e Gabriel, no dia 13 de julho de 2021, às 03h, na Farmácia Drogasil, situada na Avenida Getúlio Vargas, número 8-10, bairro Jardim América, na cidade de Bauru-SP, previamente associados e com identidade de propósitos, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, diversos produtos cosméticos, um aparelho celular Apple/Iphone 7 e um aparelho celular Samsung/J4, avaliados em R\$ 83.918,50 (oitenta e três mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta centavos), além de R\$ 11.585,57 (onze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) em espécie, de tal estabelecimento.

Consta, por fim, que os acusados Lucas, João e Gabriel, em data incerta até o dia 09 de agosto de 2021, corromperam a adolescente Andressa Vilas Boas Pereira, com ela praticando infrações penais.

Boletins de ocorrência (fls. 12/37, 43/49 e 55/59), autos de exibição/apreensão (fls. 50/53, 102), auto de avaliação indireto (fls. 126).

Pela decisão de fls. 314/322 foi decretada a prisão preventiva dos acusados.

A decisão de fls. 350/351 recebeu a denúncia e determinou a citação dos acusados. Os réus foram citados (fls. 382, 384 e 386), sendo ofertada resposta à acusação às fls. 352/353.

Na decisão de fls. 412/413, foi mantido o recebimento da exordial.

Durante a audiência de instrução, debates e julgamento de fls. 513/517, as partes desistiriam da oitiva da testemunha Jessily Roberta Duarte Silva Soares, pleito homologado. Na mesma ocasião, foram ouvidas as testemunhas de acusação/defesa e interrogados os réus.

O Ministério Público ofertou memoriais às fls. 520/5559 pugnando, em suma, pela condenação nos termos da denúncia, bem como, pela exasperação da pena-base dos acusados, em razão da personalidade e da conduta social transviadas, a valoração de confissão de Lucas (dois roubos) e Gabriel (apenas um) e a constatação da menoridade relativa (Lucas e Gabriel) e a agravante do "estado pandêmico", o emprego das majorantes do emprego de arma e concurso de agentes (roubos), emprego de arma e adolescente (associação), e cometimento de crime hediondo (corrupção de menores), fixando-se o regime inicial fechado para todos os acusados.

A Defesa do acusado Gabriel às fls. 561/564 pleiteou pela absolvição, tendo em vista que o acusado apenas confessou um dos roubos e os crimes não teriam sido planejados, ou pela fixação da pena mínima, com a valoração das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, com a substituição por restritivas e fixação do regime inicial aberto.

Já a Defesa do acusado João Vitor às fls. 567/571, pediu, em suma, pela absolvição por falha no arcabouço probatório, forte no secular *in dubio pro reo*.

Por fim, a Defensoria Pública às fls. 574/585, representando o acusado Lucas, mencionou que a associação criminosa não estaria evidenciada, seja pela não participação de ao menos 3 pessoas, bem como pela ausência de descrição da forma, estrutura e tempo da suposta união, o afastamento da corrupção de menores, visto que não há comprovação de que a adolescente tenha participado de nenhum dos delitos, ou a valoração da confissão e menoridade relativa, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois o artefato não foi apreendido e na casa de João Vitor havia apenas um simulacro, o reconhecimento da continuidade delitiva no tocante aos roubos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão penal deduzida na inicial é procedente.

De proêmio, ressalte-se que a materialidade do delito está demonstrada pelos seguintes documentos: boletins de ocorrência (fls. 12/37, 43/49 e 55/59), autos de

exibição/apreensão (fls. 50/53, 102), auto de avaliação indireto (fls. 126). As autorias, de outra banda, também induzem a um juízo de certeza, consoante o teor da prova oral adiante reproduzida.

A vítima Matheus Galazzo, sob o manto do contraditório (mídia SAJ), disse que trabalha na Drogaria São Paulo, localizada na Av. Rio Branco, onde um dos assaltantes entrou e, se fazendo de cliente, perguntou sobre um creme. Afirmou que ele disse que voltaria mais tarde porque precisaria consultar o dermatologista. Informou que instantes após, chegaram os três assaltantes, armados, e anunciaram o assalto. Esclareceu que cada 'assaltante' permaneceu em uma das portas, sendo que o terceiro, a mesma pessoa que se fez de cliente, colocou a mão em suas costas e pediu para que se deitasse atrás do balcão, fazendo o mesmo com Juliana e Livia, funcionárias da farmácia. Mencionou que ele subtraiu as alianças delas, um celular e dermocosméticos da farmácia. Citou que, em seguida, o mesmo acusado pediu para se levantar e abrir o cofre, entretanto, o informou não tinha a chave. Asseverou que eles saíram do local na posse dos bens subtraídos. Disse que conseguiu reconhecer o acusado que havia se passado por cliente, pois ele estava com o cabelo 'descolorido' e blusa azul. Afirmou que a ação delitiva foi flagrada pelas câmeras de segurança da farmácia.

A vítima Livia de Oliveira, funcionária da Drogaria São Paulo, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ) disse, em resumo, que estava na farmácia com a outra funcionária, Juliana. Afirmou que foram surpreendidas por um 'assaltante', que entrou pela porta da esquerda e pediu para que se deitassem no chão. Informou que, em seguida, ele pediu o dinheiro do caixa. Esclareceu que ouviu outros 'assaltantes' abordando o terceiro funcionário. Mencionou que ele também pegou sua aliança, um anel de ouro e a aliança da funcionária Juliana. Citou que eles pegaram mercadorias da farmácia e deixaram o local. Asseverou que os 'três assaltantes usavam máscara de proteção', não sendo possível reconhecê-los. Disse que não conseguiu recuperar seus bens.

A vítima Juliana Faraboti, sob o devido processo legal (mídia SAJ) disse, em resumo, que é funcionária na Drogaria São Paulo. Afirmou que, no dia dos fatos, uma pessoa entrou e perguntou sobre um creme da neutrodina, sendo atendida pelo funcionário Matheus. Informou que tal pessoa era morena, com 1,65 de altura, cabelo com luzes e blusa azul de frio com capuz. Esclareceu que, após ele sair, surgiram três pessoas armadas e anunciaram o 'assalto'. Mencionou que eles exigiram a chave do cofre e pediram para que se deitasse. Citou que um dos acusados pegou a sua aliança e a aliança da funcionária Livia. Asseverou que a ação durou cerca de dez minutos. Disse que eles subtraíram cerca de 40 mil em produtos dermocosméticos, além das alianças mencionadas. Não conseguiu recuperar sua aliança. Afirmou que apenas parte das mercadorias da farmácia foram recuperadas. Conseguiu reconhecer o acusado que entrou anteriormente se passando por cliente.

O ofendido Lucas Penha, em juízo (mídia SAJ), disse, em síntese, que é funcionário da Drogasil. Afirmou que, no dia dos fatos, por volta das 02 horas, ouviu um barulho estranho. Informou que foi averiguar e notou que havia um rapaz com máscara e boné. Esclareceu que ele anunciou o 'assalto' e subtraiu seu celular, pedindo para que se deitasse na cozinha. Mencionou que eles pegaram sua bolsa para colocar os medicamentos. Citou que, pelas câmeras de vigilância, viu que havia três homens e uma mulher que ficou na parte de fora da loja. Asseverou que foram subtraídos seu celular, um celular da supervisora, mercadorias e cerca de dez mil reais da farmácia. Disse que a localização de seu celular indicou que os 'assaltantes' foram até um hotel em Marília. Afirmou que, momentos antes do roubo, a mulher e um dos 'assaltantes' tinham entrado na farmácia se passando por clientes.

A ofendida Deborah Duarte Dionizio, funcionária da Drogasil da Av. Getúlio Vargas, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), disse, em resumo, que por volta das 02 horas, entraram no local um casal, sendo que a menina estava mancando. Afirmou que eles pegaram gaze e uma água e pagaram, mas se recusaram a fornecer o CPF. Informou que cerca de trinta minutos após, entraram três rapazes e uma mulher. Esclareceu que, enquanto alguns foram ao cofre, outros pegaram dermocosméticos. Mencionou que pegaram dinheiro do caixa e os deixaram numa salinha. Citou que a ação foi rápida, sendo que os 'assaltantes' sabiam, exatamente, onde estavam os

produtos de alto custo e o cofre. Asseverou que foram subtraídos mercadorias e cerca de onze mil reais da farmácia. Reconheceu dois dos 'assaltantes e a menina', já que apenas um deles estava de capuz. Em juízo, reconheceu os réus Lucas e Gabriel.

A adolescente Andressa Pereira, sob o manto do contraditório (mídia SAJ) disse, em síntese, que foi com seu cunhado Lucas e outras pessoas até Bauru 'para passear'. Afirmou que entrou com Lucas na farmácia porque estava com um machucado na perna. Informou que eles disseram que voltariam à farmácia, tendo ficado do lado de fora, sendo que, quando os viu correndo, também correu. Esclareceu que eles tinham um saco, mas não sabia o que havia nele. Mencionou que, no hotel em Marília, deu o nome de sua irmã porque era menor de idade. Citou que Lucas é seu cunhado e, quanto os demais réus, não os conhecia. Asseverou que, em sua casa, foi apreendido um produto de passar no rosto.

Os policiais civis Michel Alves Redondo e Mário Koiti Filho, sob o devido processo legal, disseram, em síntese, que foram acionados acerca de um roubo na farmácia em Bauru. Afirmaram que foram subtraídos produtos dermocosméticos, que possuem valor elevado. Informaram que, no mesmo mês, foi praticado outro roubo contra farmácia, ocorrido com o mesmo modus operandi, também sendo subtraídos produtos dermocosméticos. Esclareceram que, no segundo crime, cometido por três rapazes e uma mulher, foi subtraído um celular de uma vítima, sendo que, ao rastreá-lo, conseguiram descobrir que os acusados estavam em um hotel em Marília. Mencionaram que, em contato com funcionários do hotel, foi indicado que estavam hospedados três rapazes e uma garota, sendo que a reserva estava feita no nome dos três réus e da garota em nome de Sthefany, nome da irmã da adolescente Andressa. Citaram que os acusados já tinham passagens por roubo de farmácia, sendo moradores de São Paulo. Asseveraram que, pelas câmeras de radar, conseguiram descobrir que eles fizeram o uso de um VW/Virtus, que estava locado em nome do pai do acusado João Vitor, indicando no contrato o próprio acusado como principal motorista do veículo.

Disseram que o sistema de registro do automóvel mostrou que ele esteve em Bauru na data de ambos os crimes, com a parada do motor em locais próximos às farmácias e horários próximos à prática dos roubos. Afirmaram que, em diligências à cidade de São Paulo, flagraram o acusado João Vitor dirigindo o citado automóvel. Informaram que descobriram, ainda, que eles teriam cometido delitos contra outras farmácias de outras cidades, como Botucatu-SP e Uberlândia-MG, onde os policiais daquelas cidades mostraram imagens do circuito de segurança das farmácias vítimas, sendo possível visualizar os réus durante a ação delitiva, o que também ocorreu na cidade de Presidente Prudente, sendo que, neste município, foi usado um veículo Tucson locado pelo acusado Lucas. Esclareceram que policiais da capital abordaram os acusados Lucas e Gabriel na Tucson. Mencionaram que, em buscas na residência do acusado João Vitor, foram encontrados diversos produtos dermocosméticos, subtraídos das farmácias, uma blusa idêntica àquela usada durante o roubo e um simulacro de arma de fogo. Citaram que, na residência da mãe da Sthefany, esposa de Lucas, acharam uma série de produtos do roubo das farmácias, alguns com etiquetas, sendo que, no apartamento de Lucas e Sthefany, também havia produtos farmacêuticos subtraídos. Asseveraram que, no veículo Tucson de Lucas, foram encontrados uma blusa e um tênis usados por ele nos roubos contra as farmácias de Bauru e de outras cidades. Disseram que, ao ser ouvido, Lucas confessou o crime, indicando a participação de João Vitor e Gabriel, dizendo que quem participou do roubo foi a adolescente Andressa e não sua esposa Sthefany. Afirmaram que, durante as diligências na capital, flagraram Andressa com uma queimadura na perna, igual àquela informada pelos funcionários da farmácia, que disseram que uma menina havia entrado nas dependências da farmácia com um machucado na perna. Informaram que Gabriel confessou apenas a participação em um dos crimes, sendo que, em sua casa, foi apreendido um umidificador, objeto subtraído em um dos roubos. Esclareceram que João Vitor disse que somente emprestou seu automóvel para os demais acusados, e, quanto aos produtos apreendidos em seu apartamento, disse que os recebia de presente dos demais réus.

Os depoimentos prestados por agentes são válidos, desde que, como o caso, sejam coerentes com o restante da prova colhida.

De início, importante rememorar a redação do art. 202 do CPP: "Art. 202. Toda pessoa poderá ser testemunha".

Depois, os policiais não constam do rol proibitivo constante no art. 207 do CPP. Por isso, os relatos são chancelados pela r. jurisprudência, até porque não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos milicianos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6º, III, 386, V, E 617, TODOS DO CPP; 61, I, DO CP; 33 DA LEI N. 11.343/2006; E 14 DA LEI N. 10.826/2003. PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. SÚMULA 706/STF.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. VALIDADE DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INDICAÇÃO DE

DISPOSITIVO INFRACONSTITUCIONAL VIOLADO E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RECURSO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA ESPECÍFICA, O REFERIDO FUNDAMENTO.

INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E DE RAZOABILIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. PRECEDENTES.

(...)

4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020).

(...)

(STJ, 6ª Turma, AgRg no AgRg no AREsp 1718143 / MT, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 11/05/2021).

O acusado Gabriel, sob os preceitos constitucionais (mídia SAJ), confessou apenas o roubo contra a farmácia Drogasil. Disse, em resumo, que foi chamado pelos acusados para cometer o roubo, entretanto, não participou do roubo contra a outra farmácia. Afirmou que em nenhum momento foi violento com as vítimas. Informou, que quando adolescente, respondeu por ato infracional correspondente ao crime de roubo, mas foi 'absolvido'. Esclareceu que já respondeu por outro roubo.

O acusado João Vitor, em juízo (mídia SAJ), negou a prática dos delitos. Disse, em resumo, que era motorista de Uber e levou os demais acusados até a farmácia e, depois, ao hotel em Marília. Afirmou que soube do crime quando os indagou acerca da sacola preta que eles traziam consigo. Informou que os demais acusados confessaram que participaram do roubo. Esclareceu que já 'respondeu pelos artigos 16 e 288'.

Por fim, o acusado Lucas, sob o devido processo legal (mídia SAJ), confessou o delito. Disse, em resumo, que entrou na farmácia e subtraiu produtos dermatocósméticos, sendo que não estavam armados. Afirmou que praticou os delitos apenas com Gabriel, tendo em vista que João Vitor era somente o motorista. Informou que venderiam os produtos.

Dos Roubos

De acordo com a acusação posta, dois delitos de roubo teriam sido cometidos, com modus operandi semelhantes.

Ambos foram cometidos em concurso de agentes, e perpetrados em desfavor de farmácias localizadas nesta cidade.

No primeiro, cometido contra a Drogaria São Paulo, um dos acusados entrou no estabelecimento e pediu informações sobre um creme.

Rapidamente, saiu do local sem nada comprar.

Entretanto, instantes depois, três envolvidos, armados, anunciaram o roubo.

Ficou destacado que, dentre os três, dois deles ficaram nas portas, enquanto o terceiro (o mesmo que tinha pedido informações sobre o creme), rendeu os funcionários.

Na ocasião, foram subtraídos os bens das funcionárias Livia (aliança e anel) e Juliana (aliança), além de produtos da farmácia (cerca de R\$ 40 mil), sendo que a ação delitiva foi filmada pelas câmeras de segurança. Nesse primeiro roubo, um dos envolvidos foi amplamente reconhecido pelos ofendidos (o acusado Lucas), justamente o que pediu informações sobre o produto. Já o segundo roubo, deu-se em condições semelhantes. Ele foi cometido contra a Drogasil, e, de início, um homem e uma mulher (Lucas e Andressa, cunhada dele, que mancava) compraram gases. Logo depois, três homens e a citada mulher (que desta feita permaneceu fora do estabelecimento) subtraíram o celular de um dos funcionários. Além disso, foi roubada a quantia de cerca de R\$ 10 mil do estabelecimento empresarial. As câmeras de segurança filmaram toda a ação e evidenciaram a participação de três homens e de uma mulher. Os ofendidos reconheceram os acusados Gabriel e Lucas. O último confessou a prática de ambos os delitos. Na casa dele, e na da mãe de Sthepany (sua esposa), havia produtos farmacêuticos, também apreendidos na casa da adolescente Andressa. Já Gabriel, negou a participação no primeiro crime. Contudo, ele responde por outro delito de roubo. Além disso, os policiais civis disseram que ele estava com Lucas na Tucson daquele, e, em acréscimo, que ele teria participado de outros crimes da mesma jaez em outras cidades, inclusive, em estado-membro diverso da Federação. João Vítor, de outro lado, também teve relação com os roubos. Em seu apartamento, foram apreendidos um simulacro, roupas utilizadas nos crimes patrimoniais e produtos cosméticos. A versão de que os produtos seriam "presentes" não se sustenta sem a devida relação com os delitos. Os ofendidos citaram que os acusados estavam armados. Depois, não é razoável que João, sendo apenas motorista de aplicativo, tenha vindo para Bauru (as duas oportunidades restaram evidenciadas pelo GPS do veículo) em uma oportunidade, presenciado um 'assalto', e, ainda assim, tenha retornado. Há, como dito, indícios da mesma prática em outras cidades, sem olvidar que ele se hospedou com os demais, logo após a prática do segundo delito, na próxima cidade de Marília. Além disso, tem ele "passado criminal" pelos delitos de porte de arma e associação criminosa/quadrilha. Por tudo, restou evidenciado que os roubos foram cometidos com concurso de três pessoas na primeira ocasião e com quatro envolvidos na segunda (com acréscimo da adolescente). De outro lado, os dois roubos devem ser majorados em razão do emprego de arma de fogo. Os ofendidos disseram que os acusados estavam armados, e nisto, basicamente, consistiu a grave ameaça. Depois, um simulacro foi apreendido com João Vítor. No aspecto, ele jamais disse que tal artefato foi empregado nas práticas. Em outras palavras, os relatos das vítimas devem ser potencializados. Não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO, CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONFIRMADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO MÍNIMO EM RELAÇÃO ÀS MAJORANTES, O QUE VIOLARIA O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS E DA PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO É O ÚNICO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00850904020118260050 SP 0085090-40.2011.8.26.0050, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 06/08/2015, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 11/08/2015) Portanto, de acordo com a prova colhida, dois foram os roubos praticados.

Considerando, agora, cada um deles, há concurso formal de delitos.

É dos autos que bens diversos foram subtraídos, tendo os agentes a consciência de que eles eram de vítimas diversas.

Nessa seara:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EM QUE SE DENEGOU A ORDEM IMPETRADA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE MAIS DE UMA VÍTIMA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. PRECEDENTE.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática que denega a ordem no writ impetrado, quando não evidenciado constrangimento ilegal em situação em que o acórdão a quo se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte de Justiça.

2. A decisão impugnada foi clara afirmar que este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos (HC n. 317.091/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 9/10/2015).

3. Agravo regimental improvido.

(STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 412140 / MG, relator ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 01/03/2018).

No primeiro, foram subtraídos três patrimônios (Juliana, Livia e Drogaria) e no posterior dois bens jurídicos foram afetados (Lucas e Farmácia).

Portanto, a exasperação será delineada oportunamente.

Por fim, não há crime continuado.

Não obstante os crimes terem sido efetivados no mesmo mês (julho de 2021), este é apenas um dos critérios.

A citada ficção jurídica é claramente benéfica ao acusado.

Portanto, todos os requisitos devem ser preenchidos.

No caso em exame, restou delineada a habitualidade criminosa (inclusive em outras cidades e estado-membro).

Por isso, o instituto não pode ser aplicado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIME CONTINUADO. NECESSIDADE DE PRESENÇA DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. REITERAÇÃO HABITUAL. DESCARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. Precedentes. 2. A descaracterização da continuidade delitiva pela habitualidade criminosa justifica-se pela necessidade de se evitar a premiação de criminosos contumazes, que acabam tornando-se profissionais do crime, inclusive com especialização em determinadas modalidades delituosas. 3. A continuidade delitiva, por implicar verdadeiro benefício àqueles delinquentes que, nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar de execução, praticam crimes da mesma espécie, deve ser aplicada somente aos acusados que realmente se mostrarem dignos de receber a benesse. 4. Habeas corpus denegado.

STF - HC: 102383 DF, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 05/10/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-204 DIVULG 22-10-2010 PUBLIC 25-10-2010)

Da associação criminosa

Em ambos os delitos havia a presença de ao menos três agentes.

Depois, a empreitada criminosa foi realizada em duas oportunidades, espalhando-se para outros locais.

Tal circunstância denota a estabilidade do grupo.

Depois, o modus operandi e a apreensão de produtos cosméticos na casa de dois dos três envolvidos e também na casa da adolescente, além de vestimentas utilizadas nos roubos demonstram o dolo de permanecer (continuar na prática delitiva).

Nesse sentido:

Ementa: Apelação criminal - Recepção qualificada e Associação Criminosa -

Sentença condenatória pelo art. 180, §1º, e art. 288, caput, ambos do Código Penal. Recurso defensivo que busca a absolvição dos delitos, ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteiam a redução das penas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, e a fixação de regime mais brando para cumprimento das penas. Autoria e materialidade comprovadas – Receptação qualificada – réus que negaram a prática delitiva – negativas que não prosperam – Policiais Militares responsáveis pela ocorrência que esclareceram que, após receberem informação anônima de desmanche de um veículo, deslocaram-se até o local indicado, a residência do réu Lucimar. Ao chegarem ao local, prontamente visualizaram Lucimar retirando peças do veículo Toyota/Hilux. Ainda, havia um caminhão guincho defronte a residência, sendo certo que o condutor do veículo carregava partes da camionete para serem transportadas. Lucimar foi surpreendido carregando uma caixa com 'placas frias', ferramentas e outras peças de carro. Indagado, Lucimar contou que prestava serviços para um desmanche localizado na Avenida Brasil, indicando o endereço da loja de Wesley. Outra equipe da polícia militar se deslocou para referida loja, quando dois indivíduos se evadiram ao perceberem a presença policial. O acusado Wesley foi detido no local, e se identificou como funcionário do estabelecimento. No local, lograram apreender outras peças da mesma camionete Toyota/Hilux – Circunstâncias que acarretam a inversão do ônus probatório – Elemento subjetivo exigido pelo tipo penal devidamente comprovado, sendo de rigor a condenação. Qualificadora devidamente reconhecida – Delito que foi cometido no exercício de atividade comercial. Condenações que devem ser mantidas. Associação Criminosa – Crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal que se consuma com a associação estável e duradoura visando à prática de crimes, independentemente da ocorrência destes – Incabível se falar em mero concurso de agentes – A locação do imóvel onde se realizava o 'desmanche' dos veículos, a apreensão de diversas peças oriundas de origem ilícita, a divisão de tarefas, enfim, as circunstâncias todas evidenciam a habitualidade e a estabilidade necessárias à configuração do delito – Registra-se ser requisito prescindível a identificação de todos os membros da associação, uma vez que já demonstrada a participação de três ou mais integrantes visando a prática de crimes – Condenação pela associação criminosa é medida que se impõe. Dosimetria – Receptação: Penas-base fixadas acima do mínimo legal, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, somente em relação ao réu Wesley, foi reconhecida a circunstância atenuante da menoridade relativa. Sem alteração nas demais fases; Associação Criminosa: Pena-base do réu Lucimar que foi fixada acima do mínimo legal, diante da personalidade desvirtuada, que fica mantido. Pena-base do acusado Wesley mantida no mínimo legal. Sem alterações nas demais fases. Concurso material entre os delitos. Regime fechado mantido para ambos os réus, por ser o mais adequado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recursos das defesas improvidos. Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente, em nome dos réus Lucimar Gonçalves da Silva e Wesley de Jesus Emiliano.

(TJSP, 8ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1502590-37.2020.8.26.0530, relator Des. Ely Amioka, julgado em 03/02/2022)

Corrupção de menores

Como dito, a adolescente Andressa (com a documentação da irmã Stephany), participou do segundo roubo.

Para tanto, mancando (circunstância evidenciada quando da localização dela pelos policiais, visto que tinha lesão em uma das pernas), foi até a Drogaria com o cunhado Lucas.

Depois, com ele, e já com a res furtiva hospedou-se na cidade de Marília.

Por isso, com a prática do lamentável crime de roubo, e depois com a também participação da adolescente na associação (cosméticos apreendidos na casa dela), o princípio da proteção integral evidenciado no ECA restou maculado, e, com isso, o delito configurado.

É o norte dado pela Súmula nº 500 do STJ: “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Neste contexto, impõe-se o decreto condenatório pelos delitos previsto no artigo 157, caput, cc artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I (duas vezes, em concurso formal, em uma das ocasiões), em concurso material com o artigo 288, caput, cc artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material com o artigo 244-B, caput, cc artigo 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90.

Sob outro aspecto, devem os réus permanecerem custodiados.

Os três envolvidos possuem anotações por crimes análogos (fls. 492/499).

Depois, os crimes foram cometidos durante a madrugada, e as vítimas experimentaram prejuízos consideráveis.

É dizer, a gravidade do crime é concreta, de modo que a ordem pública deve ser resguardada, até para prevenir a reiteração das condutas.

Nessa senda:

Ementa: Roubo duplamente majorado. Réu e comparsas que, durante a madrugada, invadem a residência da vítima e, mediante o emprego de violência e grave ameaça, subtraem bens do imóvel, fugindo em seguida. Autoria e materialidade claras. Confissão parcial em sintonia com as declarações da vítima e demais testemunhas. Condenação de rigor. Causas de aumento bem reconhecidas. Penas que não comportam reparo. Penas-base devidamente aumentadas, em razão da culpabilidade exacerbada, das graves circunstâncias do caso concreto, da má conduta social e do motivo do crime. Disparo de arma de fogo que pode ser utilizado para justificar o aumento das penas-base, não caracterizando bis in idem diante do reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Duplo aumento na terceira fase, pelas causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo, de rigor. Aplicação da regra prevista no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal que, na hipótese, vai de encontro à vontade do legislador de recrudescer o apenamento daquele que pratica roubo mediante emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado absolutamente necessário. Apelo improvido.

(TJSP, 5ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 1501574-08.2021.8.26.0047, relator Des. Pinheiro Franco, julgado em 07/04/2022)

Passo à fixação das penas.

Roubo majorado (Drogaria São Paulo)

Réu Gabriel Jordan da Silva Barbosa

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que as ofendidas Juliana e Livia tiveram bens subtraídos (não restituídos), enquanto a pessoa jurídica teve prejuízo em torno de 40 (quarenta mil) reais, em parte recuperada.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, quanto à agravante do "estado pandêmico" deve ser revisto posicionamento anterior, eis que, atualmente, salvo melhor juízo, a jurisprudência majoritária a tem afastado, dentre outras, no que toca à fundamentação no sentido de que 'não há informações de que o cometimento da infração tenha sido facilitada pela Covid-19'.

É o entendimento da nobre Corte Bandeirante:

Ementa: Tráfico de drogas - Autoria e materialidade demonstradas - Prova suficiente à condenação - Tipicidade formal e material da conduta presentes - Afastada a agravante de crime cometido durante estado de calamidade pública - Não se demonstrou que o réu tenha se favorecido do atual estado de vulnerabilidade social decorrente da pandemia COVID-19 para cometer o delito - Não reconhecimento da participação de menor importância - Causa de aumento previstas no inciso VI, do artigo 40, mantida, eis que o delito praticado envolveu menor - Concessão de regime inicial aberto - Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito - Recurso parcialmente provido.

(TJSP, 12ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 1504300-

91.2021.8.26.0228, relator Des. Amabale Lopez Soto, julgado em 29/10/2021)

Na mesma fase, presente a atenuante da menoridade relativa, de modo que a pena retorno ao patamar mínimo, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

O emprego da arma, representado pelas declarações dos ofendidos, deve ser valorado, já que serviu para subjugar as vítimas.

Por todos:

Roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, em concurso formal Absolvição pretendida Inadmissibilidade -Materialidade e Autoria devidamente comprovados Seguro reconhecimento realizado pelas vítimas A palavra das vítimas em delitos patrimoniais possui consistente valor probante - Condenação de rigor.

Pretendido o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo Descabimento A causa de aumento de pena está configurada nas palavras da vítima, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada. Dosimetria Afastado o aumento aplicado pelo juiz sentenciante, na pena-base, em razão do emprego de arma de fogo já configurar causa de aumento de pena Mantido o aumento de 3/8 pelo reconhecimento das majorantes de concurso de agentes e emprego de arma de fogo Patamar justificado na diminuição de capacidade de resistência das vítimas e temor causado Adequação do patamar de aumento do concurso formal para ¼ em face do numero de vítimas atingidas Critério puramente objetivo Recurso parcialmente provido".

(Tribunal de Justiça de São Paulo, 11ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0002736-20.2011.8.26.0191, Comarca de Poá, Des. Salles Abreu, julgada em 26/06/2013).

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA EM 3/8 NA TERCEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. A dosimetria da pena é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o quantum ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado sendo que, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, deve atentar, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, para as singularidades do caso concreto.

2. Segundo entendimento assente neste Sodalício, uma vez fundamentada concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, não há se falar em violação da Súmula 443/STJ - in casu, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de arma de fogo, em concurso de agentes na modalidade de concurso formal, não denota qualquer ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo.

3. Encontrando-se o acórdão proferido no recurso de apelação em consonância com jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão recursal esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 539479 / SP, relator ministro Jorge Mussi, julgado em 06/03/2018)

Assim, a pena é majorada em 1/3 (pelo concurso de pessoas), depois em 2/3 (pelo emprego de arma de fogo), totalizando, 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte) dias-multa.

No mesmo contexto, ou seja, mediante concurso formal próprio três patrimônios foram lesados (Juliana, Livia e Farmácia), o que aumenta a pena em ¼, atingindo, em definitivo, 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Réu Lucas Donizette de Souza Andrade

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que as ofendidas Juliana e Lívia tiveram bens subtraídos (não restituídos), enquanto a pessoa jurídica teve prejuízo em torno de 40 (quarenta mil) reais, em parte recuperada.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, não manejável a agravante do "estado pandêmico", como argumentado.

Na mesma fase, presente a atenuante da menoridade relativa e a confissão, de modo que a pena retorna ao patamar mínimo, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias, com escopo na Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, conforme argumentado.

Assim, a pena é majorada em 1/3 (pelo concurso de pessoas), depois em 2/3 (pelo emprego de arma de fogo), totalizando, 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte) dias-multa.

No mesmo contexto, ou seja, mediante concurso formal próprio três patrimônios foram lesados (Juliana, Lívia e Farmácia), o que aumenta a pena em ¼, atingindo, em definitivo, 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Réu João Vitor Dias Sousa Vale

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que as ofendidas Juliana e Lívia tiveram bens subtraídos (não restituídos), enquanto a pessoa jurídica teve prejuízo em torno de 40 (quarenta mil) reais, em parte recuperada.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, não aplicável a agravante do "estado pandêmico", como fundamentado.

Portanto, a pena-base permanece intacta.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, conforme argumentado.

Assim, a pena é majorada em 1/3 (pelo concurso de pessoas), depois em 2/3 (pelo emprego de arma de fogo), totalizando, 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte) dias-multa.

No mesmo contexto, ou seja, mediante concurso formal próprio três patrimônios foram lesados (Juliana, Lívia e Farmácia), o que aumenta a pena em ¼, atingindo, em definitivo, 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, e 28 (vinte e oito) dias-multa.

Roubo majorado (Drogasil)

Réu Gabriel Jordan da Silva Barbosa

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que a pessoa jurídica teve vultuoso prejuízo, somente em parte recuperado.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, não manejável a agravante do "estado pandêmico", como delineado.

Na mesma fase, presente a atenuante da menoridade relativa e confissão, de modo que a pena retorna ao patamar mínimo, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)

diárias, nos moldes da Súmula nº 231 STJ.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, como fundamentado.

Assim, a pena é majorada em 1/3 (pelo concurso de pessoas), depois em 2/3 (pelo emprego de arma de fogo), totalizando, 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte) dias-multa.

No mesmo contexto, ou seja, mediante concurso formal próprio dois patrimônios foram lesados (o celular do ofendido Lucas Penha, o qual permitiu a localização posterior dos acusados em um hotel da região e Farmácia), o que aumenta a pena em 1/5, atingindo, em definitivo, 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) diárias.

Réu Lucas Donizette de Souza Andrade

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que a pessoa jurídica teve vultuoso prejuízo, somente em parte recuperado.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, não manejável a agravante do "estado pandêmico", como evidenciado.

Na mesma fase, presente a atenuante da menoridade relativa e confissão, de modo que a pena retorna ao patamar mínimo, qual seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) diárias, nos moldes da Súmula nº 231 STJ.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, como fundamentado.

Assim, a pena é majorada em 1/3 (pelo concurso de pessoas), depois em 2/3 (pelo emprego de arma de fogo), totalizando, 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte) dias-multa.

No mesmo contexto, ou seja, mediante concurso formal próprio dois patrimônios foram lesados (o celular do ofendido Lucas Penha, o qual permitiu a localização posterior dos acusados em um hotel da região e Farmácia), o que aumenta a pena em 1/5, atingindo, em definitivo, 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) diárias.

Réu João Vitor Dias de Souza Vale

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

As consequências são perniciosas, visto que a pessoa jurídica teve vultuoso prejuízo, somente em parte recuperado.

Por isso, exaspero a pena-base em 1/6, perfazendo 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) diárias.

Por fim, circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Na intermediária, não aplicável a agravante do "estado pandêmico", como argumentado.

Por isso, a pena-base permanece imaculada.

Na derradeira, presentes as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, como fundamentado.

Assim, a pena é majorada em 1/3 (pelo concurso de pessoas), depois em 2/3 (pelo emprego de arma de fogo), totalizando, 10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 23 (vinte e três) diárias.

No mesmo contexto, ou seja, mediante concurso formal próprio dois patrimônios foram lesados (o celular do ofendido Lucas Penha, o qual permitiu a localização posterior dos acusados em um hotel da região e Farmácia), o que aumenta a pena em 1/5, atingindo, em definitivo, 12 (doze) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e 27 (vinte e cinco) diárias.

Associação criminosa

Réu Gabriel Jordan da Silva Barbosa

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, consequências circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena é de 1 (um) ano de reclusão.

Na intermediária, não manejável a agravante do "estado pandêmico", como argumentado.

Ainda na segunda fase, a menoridade não pode levar a reprimenda aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Assim, resta a pena-base encontrada sem modificação.

Na derradeira, os envolvidos utilizaram-se de arma de fogo e da participação de adolescente, de modo que a pena é aumentada em 1/5, atingindo, em definitivo, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Réu Lucas Donizette de Souza Andrade

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, consequências circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena é de 1 (um) ano de reclusão.

Na intermediária, não manejável a agravante do "estado pandêmico", como fundamentado.

Ainda na segunda fase, a menoridade não pode levar a reprimenda aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Assim, resta a pena-base encontrada não modificada.

Na derradeira, os envolvidos utilizaram-se de arma de fogo e da participação de adolescente, de modo que a pena é aumentada em 1/5, atingindo, em definitivo, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Réu João Vitor Dias de Sousa Vale

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, consequências circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena é de 1 (um) ano de reclusão.

Na intermediária, não aplicável a agravante do "estado pandêmico", como motivado.

Assim, resta a pena-base encontrada inalterada.

Na derradeira, os envolvidos utilizaram-se de arma de fogo e da participação de adolescente, de modo que a pena é aumentada em 1/5, atingindo, em definitivo, 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Réu Gabriel Jordan da Silva Barbosa

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, consequências circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena é de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, não manejável a agravante do "estado pandêmico", como argumentado.

Ainda na segunda fase, a menoridade não pode levar a reprimenda aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Assim, resta a pena-base encontrada sem modificação.

Na derradeira, a adolescente foi corrompida a praticar roubo majorado com emprego de arma, previsto no rol taxativo de crimes hediondos, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/3, totalizando, em definitivo, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Réu Lucas Donizette de Souza Andrade

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, consequências circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena é de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, não aplicável a agravante do "estado pandêmico", como explicitado.

Ainda na segunda fase, a menoridade não pode levar a reprimenda aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Assim, resta a pena-base encontrada sem modificação.

Na derradeira, a adolescente foi corrompida a praticar roubo majorado com emprego de arma, previsto no rol taxativo de crimes hediondos, de modo que a pena deve ser aumentada em 1/3, totalizando, em definitivo, 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Réu João Vitor Dias de Sousa Vale

Na primeira fase, não há elementos para aferir a conduta social ou personalidade do acusado.

O réu não possui antecedentes criminais.

Os motivos do crime não foram esclarecidos.

Por fim, consequências circunstâncias e culpabilidade não transbordam as barreiras do tipo.

Por isso, a pena é de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na intermediária, não manejável a agravante do "estado pandêmico", como argumentado.

Ainda na segunda fase, a menoridade não pode levar a reprimenda aquém do mínimo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

Assim, resta a pena-base